Legislação de Proteção a Grupos Vulneráveis

Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990)

NESTA APOSTILA

- Objetivos e introdução
- 1. Proteção integral e disposições preliminares (arts. 1º a 6º)
- 2. Medidas de proteção (arts. 98 a 101)
- 3. Ato infracional e medidas socioeducativas (arts. 103 a 125 e 171 a 178)
- 4. Conselho Tutelar (arts. 131 a 137)
- 5. Crimes previstos no ECA (arts. 225 a 244-B)
- 6. Atuação prática e cuidados com o texto vigente
- Exemplos resolvidos
- Erros frequentes e pegadinhas
- Mapa mental
- Questões de fixação e gabarito comentado
- Resumo final e fontes

Versão 1.0 · revisada em 13/10/2026 · 16 páginas

Material autoral do Bizu do Concurseiro X. Confira sempre a legislação vigente e o edital do seu concurso.

Sumário

Objetivos e introdução . . . 2
O que você vai aprender . . . 2
Introdução . . . 2
1. Proteção integral e disposições preliminares (arts. 1º a 6º) . . . 2
2. Medidas de proteção (arts. 98 a 101) . . . 4
3. Ato infracional e medidas socioeducativas (arts. 103 a 125 e 171 a 178) . . . 4
4. Conselho Tutelar (arts. 131 a 137) . . . 6
5. Crimes previstos no ECA (arts. 225 a 244-B) . . . 7
6. Atuação prática e cuidados com o texto vigente . . . 9
Exemplos resolvidos . . . 9
Exemplo 1 . . . 9
Exemplo 2 . . . 9
Exemplo 3 . . . 9
Exemplo 4 . . . 10
Erros frequentes e pegadinhas . . . 10
Mapa mental . . . 11
Questões de fixação e gabarito comentado . . . 12
Gabarito comentado . . . 13
Resumo final e fontes . . . 15
Resumo dos pontos essenciais . . . 15
Fontes e referências . . . 15

Objetivos e introdução

O que você vai aprender

- Distinguir criança de adolescente e explicar o que significam proteção integral e absoluta prioridade.
- Diferenciar medidas de proteção (art. 101) de medidas socioeducativas (art. 112) e dizer a quem cada uma se aplica.
- Descrever as garantias do adolescente apreendido e o procedimento policial correto na apreensão em flagrante.
- Identificar composição, requisitos, atribuições e limites do Conselho Tutelar.
- Reconhecer os principais crimes do ECA relacionados à atividade policial e à proteção de crianças e adolescentes.
- Evitar as pegadinhas mais comuns sobre prazos, idades e competências.

Introdução

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é a lei que concretiza, no plano infraconstitucional, o art. 227 da Constituição Federal. Sua ideia central é a proteção integral: crianças e adolescentes deixam de ser vistos como objetos de tutela e passam a ser sujeitos de direitos, com prioridade absoluta na formulação de políticas e no atendimento. Para o profissional de segurança pública, o ECA importa duas vezes: orienta a abordagem e a apreensão de adolescentes em conflito com a lei e define crimes que o próprio agente pode cometer se agir fora da lei.

Nas provas de nível médio, a banca costuma explorar o texto da lei: idades, prazos, órgãos competentes e o que é permitido ou proibido na apreensão. A cobrança é, em geral, de literalidade, com alternativas que trocam um número (45 dias por 90, 4 anos por 3) ou um órgão (juiz por Conselho Tutelar). O banco do Bizu ainda não registra questões reais deste assunto (0 reais); há 25 questões autorais para treino. Por isso, estude o texto da lei com atenção e confira sempre a redação vigente, pois o ECA recebeu várias alterações recentes.

> **No banco de questões do Bizu**
> Este assunto tem 25 questões autorais no site (aba Questões).

1. Proteção integral e disposições preliminares (arts. 1º a 6º)

O art. 1º diz que o Estatuto **dispõe sobre a proteção integral** à criança e ao adolescente. Proteção integral significa que todos os direitos fundamentais da pessoa humana valem para eles, somados a direitos específicos da sua condição de pessoas em desenvolvimento. O fundamento constitucional é o art. 227 da CF, que impõe à família, à sociedade e ao Estado o dever de assegurar esses direitos com absoluta prioridade.

> **ECA, art. 2º**
> Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.
> Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade.

Quem é quem para o ECA

Categoria	Faixa etária	Observação
Criança	até 12 anos incompletos	Ato infracional gera medida de proteção
Adolescente	de 12 a 18 anos	Ato infracional pode gerar medida socioeducativa
Jovem adulto	de 18 a 21 anos	ECA se aplica só nos casos expressos em lei

Atenção
Quem tem exatamente 12 anos já é adolescente: a criança é a pessoa com até 12 anos INCOMPLETOS. A banca gosta de colocar 'até 12 anos' para induzir ao erro.

O art. 3º garante a criança e ao adolescente todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, com oportunidades e facilidades para o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. O art. 4º atribui à família, à comunidade, à sociedade em geral e ao poder público o dever de assegurar, **com absoluta prioridade**, a efetivação desses direitos. A redação do art. 4º e a de seus parágrafos foi alterada em 2025 e 2026 (Leis 15.240/2025 e 15.512/2026); para a redação exata, consulte o texto vigente no Planalto.

A garantia de prioridade, segundo o art. 4º, compreende: primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; e destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.

ECA, art. 5º, caput
Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais.

ECA, art. 6º
Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento.

Bizu
Palavras-chave do início do ECA: proteção integral, absoluta prioridade, pessoa em desenvolvimento. Se a alternativa disser que a prioridade é 'relativa' ou 'quando houver recursos', está errada.

O art. 13 completa a rede de proteção: os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus-tratos contra criança ou adolescente serão **obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar** da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais.

2. Medidas de proteção (arts. 98 a 101)

As medidas de proteção são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos no Estatuto forem ameaçados ou violados (art. 98): por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; ou em razão da própria conduta da criança ou do adolescente. Podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente e substituídas a qualquer tempo (art. 99), preferindo-se as que fortaleçam os vínculos familiares e comunitários (art. 100).

O art. 101 traz o rol de medidas: encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade; orientação, apoio e acompanhamento temporários; matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental; inclusão em programas de proteção, apoio e promoção da família; requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico; inclusão em programa de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos; acolhimento institucional; inclusão em programa de acolhimento familiar; e colocação em família substituta. A redação de alguns incisos foi modificada recentemente, então consulte o texto vigente para a ordem e a redação exatas.

> **Atenção**
> O acolhimento institucional e o familiar são medidas provisórias e excepcionais, usadas como transição para a reintegração familiar ou, se esta não for possível, para a família substituta. Não implicam privação de liberdade.

Perceba a lógica: as medidas de proteção servem a qualquer criança ou adolescente em situação de risco e também à **criança que pratica ato infracional** (art. 105). Já as medidas socioeducativas, tratadas a seguir, são exclusivas do adolescente.

3. Ato infracional e medidas socioeducativas (arts. 103 a 125 e 171 a 178)

> **ECA, art. 103**
> Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal.

> **ECA, art. 104**
> São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às medidas previstas nesta Lei.
> Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, deve ser considerada a idade do adolescente à data do fato.

> **CF/88, art. 228**
> São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas da legislação especial.

Adolescente não comete crime: comete **ato infracional**, e responde pelo ECA, não pelo Código Penal. O que importa é a idade **na data do fato**; se o jovem completar 18 anos durante o processo, continua sujeito às medidas do Estatuto. Ao ato infracional praticado por criança correspondem as medidas de proteção do art. 101 (art. 105), aplicadas pelo Conselho Tutelar (art. 136, I).

Direitos individuais e garantias processuais

> **ECA, art. 106**
> Nenhum adolescente será privado de sua liberdade senão em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente.
> Parágrafo único. O adolescente tem direito à identificação dos responsáveis pela sua apreensão, devendo ser informado acerca de seus direitos.

ECA, art. 107
A apreensão de qualquer adolescente e o local onde se encontra recolhido serão incontinenti comunicados à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada.
Parágrafo único. Examinar-se-á, desde logo e sob pena de responsabilidade, a possibilidade de liberação imediata.

ECA, art. 108
A internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo máximo de quarenta e cinco dias.
Parágrafo único. A decisão deverá ser fundamentada e basear-se em indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa da medida.

O art. 109 veda a identificação compulsória do adolescente já civilmente identificado, salvo para confrontação, havendo dúvida fundada. O art. 111 assegura, entre outras garantias, o pleno e formal conhecimento da atribuição do ato infracional, a defesa técnica por advogado, a assistência judiciária gratuita aos necessitados, o direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente e o de solicitar a presença dos pais ou do responsável em qualquer fase do procedimento.

As medidas socioeducativas do art. 112

Medidas aplicáveis ao adolescente

Medida	Ponto de prova
Advertência	Admoestação verbal, reduzida a termo e assinada (art. 115)
Obrigação de reparar o dano	Atos com reflexo patrimonial; restituir, ressarcir ou compensar (art. 116)
Prestação de serviços à comunidade	Máximo de 6 meses; até 8 horas semanais (art. 117)
Liberdade assistida	Prazo mínimo de 6 meses (art. 118, § 2º)
Semiliberdade	Sem prazo determinado; atividades externas sem autorização judicial (art. 120)
Internação	Excepcional, breve; máximo de 3 anos (art. 121)

A internação é a mais grave e só cabe nas hipóteses do art. 122: ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; reiteração no cometimento de outras infrações graves; ou descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta, caso em que o prazo não pode passar de três meses. Em nenhuma hipótese se aplica a internação havendo outra medida adequada. A manutenção da internação é reavaliada, mediante decisão fundamentada, no máximo a cada seis meses; o período máximo é de três anos, e a liberação é compulsória aos vinte e um anos de idade (art. 121, §§ 2º, 3º e 5º).

Atenção
Dois números diferentes: a internação PROVISÓRIA (antes da sentença) dura no máximo 45 dias; a internação como MEDIDA socioeducativa não passa de 3 anos. Não misture.

O procedimento policial na apreensão

Apreendido em flagrante, o adolescente é encaminhado desde logo à autoridade policial competente; havendo repartição especializada e coautoria com maior, prevalece a atribuição da especializada (art. 172). Em flagrante de ato infracional cometido com violência ou grave ameaça a pessoa, a autoridade lavra **auto de apreensão**, ouve testemunhas e o adolescente, apreende o produto e os instrumentos e requisita perícias; nas demais hipóteses, o auto pode ser substituído por **boletim de ocorrência circunstanciada** (art. 173).

Comparecendo pai, mãe ou responsável, o adolescente é prontamente liberado, sob termo de compromisso e responsabilidade de apresentação ao Ministério Público no mesmo dia ou no primeiro dia útil imediato, salvo se a gravidade do ato e sua repercussão social exigirem a internação para garantia da segurança pessoal ou da ordem pública (art. 174). Não liberado, é encaminhado ao Ministério Público; sendo impossível a apresentação imediata, vai à entidade de atendimento, que o apresenta em 24 horas (art. 175).

> **ECA, art. 178**
> O adolescente a quem se atribua autoria de ato infracional não poderá ser conduzido ou transportado em compartimento fechado de veículo policial, em condições atentatórias à sua dignidade, ou que impliquem risco à sua integridade física ou mental, sob pena de responsabilidade.

> **Bizu**
> Na apreensão, lembre das três comunicações e garantias: juiz e família avisados imediatamente (art. 107), identificação dos responsáveis pela apreensão (art. 106, parágrafo único) e transporte digno, nunca em compartimento fechado em condições atentatórias (art. 178).

4. Conselho Tutelar (arts. 131 a 137)

> **ECA, art. 131**
> O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta Lei.

O Conselho Tutelar **não é órgão do Judiciário**: não julga e não aplica medida socioeducativa. É permanente (não se extingue ao fim do mandato dos conselheiros) e autônomo (não é subordinado ao prefeito nem ao juiz no exercício de suas funções). Suas decisões somente podem ser revistas pela autoridade judiciária, a pedido de quem tenha legítimo interesse (art. 137).

Conselho Tutelar em números

Tema	Regra
Quantidade	No mínimo 1 em cada Município (e em cada Região Administrativa do DF)
Composição	5 membros
Escolha	Pela população local
Mandato	4 anos, permitida recondução por novos processos de escolha
Requisitos (art. 133)	Idoneidade moral, idade superior a 21 anos, residir no município
Data da escolha	Primeiro domingo de outubro do ano seguinte à eleição presidencial (art. 139, § 1º)
Posse	10 de janeiro do ano subsequente à escolha (art. 139, § 2º)

Lei municipal (ou distrital) disporá sobre local, dia e horário de funcionamento do Conselho e sobre a remuneração dos conselheiros, assegurados cobertura previdenciária, férias anuais com adicional de 1/3, licença-maternidade, licença-paternidade e gratificação natalina (art. 134). O exercício efetivo da função constitui serviço público relevante e estabelece presunção de idoneidade moral (art. 135).

Atribuições (art. 136)

- atender crianças e adolescentes nas hipóteses dos arts. 98 e 105, aplicando as medidas do art. 101, I a VII;
- atender e aconselhar pais ou responsável, aplicando as medidas do art. 129, I a VII;
- promover a execução de suas decisões, requisitando serviços públicos e representando ao juiz em caso de descumprimento injustificado;
- encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou do adolescente;
- encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência;
- expedir notificações e requisitar certidões de nascimento e de óbito;

- assessorar o Poder Executivo local na proposta orçamentária de planos e programas de atendimento;
- representar ao Ministério Público para a ação de perda ou suspensão do poder familiar, após esgotadas as possibilidades de manutenção na família natural.

> **Atenção**
> O Conselho Tutelar aplica medidas de PROTEÇÃO (art. 101, I a VII) e medidas aos pais (art. 129, I a VII). Medida socioeducativa só o juiz aplica. Outra pegadinha: o afastamento do convívio familiar é decisão judicial; se o Conselho entender necessário, comunica o Ministério Público (art. 136, parágrafo único).

O art. 136 também recebeu, em 2022, atribuições ligadas à violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, como representar à autoridade judicial para pedir o afastamento do agressor e medidas protetivas de urgência. Em 2025, a requisição de serviços públicos passou a mencionar a área de assistência social. Para a lista completa, consulte o texto vigente.

5. Crimes previstos no ECA (arts. 225 a 244-B)

O Capítulo I do Título VII trata dos crimes praticados contra a criança e o adolescente, por ação ou omissão (art. 225). Aplicam-se a eles a Parte Geral do Código Penal e, quanto ao processo, o Código de Processo Penal (art. 226). Os crimes do ECA são de **ação pública incondicionada** (art. 227). Além disso, o art. 226, § 1º, incluído pela Lei 14.344/2022, afasta a Lei 9.099/1995 dos crimes cometidos contra criança e adolescente, independentemente da pena.

Crimes que mais interessam ao agente de segurança

Artigo	Conduta	Pena
230	Apreender criança ou adolescente fora de flagrante e sem ordem escrita do juiz (ou sem as formalidades legais)	Detenção, 6 meses a 2 anos
231	Autoridade policial deixar de comunicar de imediato a apreensão ao juiz e à família	Detenção, 6 meses a 2 anos
232	Submeter criança ou adolescente sob autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou constrangimento	Detenção, 6 meses a 2 anos
234	Autoridade deixar de ordenar a imediata liberação, sabendo da ilegalidade da apreensão	Detenção, 6 meses a 2 anos
235	Descumprir prazo fixado no ECA em benefício de adolescente privado de liberdade	Detenção, 6 meses a 2 anos
236	Impedir ou embaraçar a ação do juiz, do Conselho Tutelar ou do Ministério Público	Detenção, 6 meses a 2 anos
242	Vender ou fornecer arma, munição ou explosivo a criança ou adolescente	Reclusão, 3 a 6 anos
243	Vender, fornecer, servir ou entregar bebida alcoólica a criança ou adolescente (ou, sem justa causa, produtos que causem dependência)	Detenção, 2 a 4 anos, e multa
244-B	Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, praticando infração penal com ele ou induzindo-o a praticá-la	Reclusão, 1 a 4 anos

Outros crimes do Capítulo I (confira o texto vigente)

Artigo	Conduta	Pena
237	Subtrair criança ou adolescente de quem o tem sob guarda legal ou judicial, para colocação em lar substituto	Reclusão, 2 a 6 anos, e multa
238	Prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro, mediante paga ou recompensa (o parágrafo único pune quem oferece ou efetiva a paga)	Reclusão, 1 a 4 anos, e multa
239	Promover ou auxiliar o envio de criança ou adolescente ao exterior sem as formalidades legais ou com fito de lucro	Reclusão, 4 a 6 anos, e multa
244	Vender, fornecer ou entregar a criança ou adolescente fogos de estampido ou de artifício (salvo os incapazes de causar dano físico)	Detenção, 6 meses a 2 anos, e multa

ECA, art. 230

Privar a criança ou o adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária competente:
Pena - detenção de seis meses a dois anos.

ECA, art. 232

Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento:
Pena - detenção de seis meses a dois anos.

No art. 243, a venda ou o fornecimento de **bebida alcoólica** não exige justa causa para ser proibido: é crime ainda que gratuito. A expressão 'sem justa causa' recai sobre os outros produtos que possam causar dependência física ou psíquica. A Lei 15.234/2025 acrescentou parágrafo único que aumenta a pena de 1/3 até a metade se a criança ou o adolescente utilizar ou consumir o produto.

O crime de **corrupção de menores** (art. 244-B) se consuma com a prática da infração penal com o menor de 18 anos ou com a indução a praticá-la, inclusive por meios eletrônicos (§ 1º). A pena é aumentada de um terço quando a infração está no rol do art. 1º da Lei de Crimes Hediondos (§ 2º). Observe que o texto não exige que o menor esteja efetivamente corrompido para configurar o crime: basta a conduta descrita.

Atenção

Os arts. 240 a 241-E (conteúdo de violência sexual envolvendo criança ou adolescente) e o art. 244-A (exploração sexual) foram reescritos pela Lei 15.487/2026, que alterou também penas e causas de aumento. Não decore penas desses artigos de apostilas antigas: consulte o texto vigente no Planalto.

6. Atuação prática e cuidados com o texto vigente

Exemplo
Em patrulhamento, a equipe flagra um adolescente de 15 anos furtando um celular. A apreensão em flagrante é legítima (art. 106). O adolescente deve ser encaminhado à autoridade policial competente (art. 172), com comunicação imediata ao juiz e à família (art. 107). Se os pais comparecerem, ele poderá ser liberado sob termo de compromisso. Durante o transporte, nada de compartimento fechado em condições degradantes (art. 178).

Exemplo
A mesma conduta, praticada por criança de 11 anos, não leva a apreensão nem a medida socioeducativa: o caso segue para o Conselho Tutelar, que pode aplicar medidas de proteção do art. 101, I a VII (art. 105 e art. 136, I).

Ao longo de 2025 e 2026 o ECA recebeu várias alterações, como as Leis 15.240/2025 (assistência afetiva e abandono afetivo), 15.268/2025, 15.280/2025, 15.234/2025, 15.426/2026, 15.512/2026 e 15.487/2026. Algumas mexem em artigos cobrados em concursos. Regra de ouro para o concurseiro: use a apostila para entender a lógica, e confirme números, penas e redações no texto compilado do Planalto antes da prova.

Bizu
Em questão de ECA, antes de marcar, pergunte: de quem é a competência (juiz, Ministério Público, Conselho Tutelar ou polícia), qual é a idade na data do fato e qual é o prazo citado. A maior parte dos erros está nessas três perguntas.

Exemplos resolvidos

Exemplo 1

Pedro cometeu um roubo com violência quando tinha 17 anos e 11 meses. Foi apreendido quando já tinha 18 anos e 1 mês. Ele responde pelo Código Penal ou pelo ECA?

Resolução. O art. 104, parágrafo único, manda considerar a idade do adolescente à data do fato. Na data do roubo, Pedro tinha menos de 18 anos, portanto era inimputável (CF, art. 228). A circunstância de ter completado 18 anos depois não muda o regime aplicável ao ato.

Resposta: Responde pelo ECA, por ato infracional. Pela gravidade (violência a pessoa), a internação é possível (art. 122, I), observado o limite de 3 anos e a liberação compulsória aos 21 anos.

Exemplo 2

Uma criança de 11 anos foi surpreendida furtando em uma loja. Qual medida pode ser aplicada e por quem?

Resolução. Criança é a pessoa com até 12 anos incompletos. Pelo art. 105, ao ato infracional praticado por criança correspondem as medidas de proteção do art. 101. Segundo o art. 136, I, quem as aplica em regra é o Conselho Tutelar, que também orienta os pais (art. 136, II).

Resposta: Medida de proteção, aplicada pelo Conselho Tutelar. Não cabe medida socioeducativa.

Exemplo 3

Um adolescente foi apreendido em flagrante e conduzido à repartição policial. A autoridade policial responsável pela apreensão não comunicou o fato ao juiz nem à família. Há infração? Qual a pena prevista?

Resolução. O art. 107 exige comunicação imediata ao juiz e à família ou à pessoa indicada pelo adolescente. O art. 231 define como crime deixar a autoridade policial responsável pela apreensão de fazer essa comunicação, com pena de detenção de seis meses a dois anos.

Resposta: Sim, em tese, crime do art. 231 do ECA, com pena de detenção de 6 meses a 2 anos.

Exemplo 4

O Município de Alfa realizou a escolha unificada dos conselheiros tutelares no primeiro domingo de outubro de 2023. Quando tomam posse e até quando vai o mandato dos eleitos?

Resolução. O art. 139, § 1º, fixa a escolha no primeiro domingo de outubro do ano seguinte ao da eleição presidencial (2022), isto é, 1º de outubro de 2023. O § 2º marca a posse em 10 de janeiro do ano subsequente à escolha: 10 de janeiro de 2024. O mandato é de 4 anos (art. 132), o que leva a janeiro de 2028. A escolha seguinte ocorre em 2027, no primeiro domingo de outubro (3 de outubro de 2027).

Resposta: Posse em 10/01/2024; mandato de 4 anos, até janeiro de 2028.

Erros frequentes e pegadinhas

- Achar que o Conselho Tutelar julga e aplica medida socioeducativa. Ele não é órgão jurisdicional; aplica apenas medidas de proteção e aconselha pais (art. 136).
- Trocar o prazo da internação provisória: são 45 dias (art. 108), e o limite da internação como medida socioeducativa é de 3 anos (art. 121, § 3º).
- Dizer que criança é quem tem até 12 anos. O correto é 'até doze anos de idade incompletos' (art. 2º).
- Afirmar que o adolescente pode ser apreendido por suspeita ou 'para averiguação'. Só em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada do juiz (art. 106).
- Esquecer que a idade que vale é a da data do fato (art. 104, parágrafo único), e não a da data da apreensão ou do julgamento.
- Dizer que o adolescente comete 'crime' e é 'preso'. A terminologia do ECA é ato infracional e apreensão; a banca costuma explorar isso.
- Achar que o fornecimento de bebida alcoólica a criança ou adolescente admite justa causa. A expressão 'sem justa causa' do art. 243 se refere aos demais produtos que causam dependência; a bebida alcoólica não pode ser vendida, fornecida nem servida, ainda que gratuitamente.
- Decorar penas e artigos de crimes sexuais de materiais antigos, ignorando a reescrita de 2026 (Lei 15.487/2026).

Mapa mental

Proteção integral
- Criança: até 12 incompletos
- Adolescente: 12 a 18
- Absoluta prioridade
- Art. 227 da CF

Ato infracional
- Idade na data do fato
- Apreensão em flagrante
- Ordem escrita do juiz
- Avisar juiz e família
- Internação provisória: 45 dias

Conselho Tutelar
- Não jurisdicional
- 5 membros
- Mandato de 4 anos
- Mais de 21 anos

ECA (Lei 8.069/1990)

Medidas de proteção
- Art. 101
- Criança infratora
- Pais ou responsável
- Acolhimento é provisório

Socioeducativas
- Advertência
- Reparar o dano
- Serviços à comunidade
- Liberdade assistida
- Semiliberdade e internação

Crimes
- Ação pública incondicionada
- Art. 230: apreensão ilegal
- Art. 231: omitir comunicação
- Art. 243: bebida alcoólica
- Art. 244-B: corrupção de menores

Questões de fixação e gabarito comentado

Resolva sem consultar o material e confira o gabarito comentado ao final desta seção. As questões reais estão identificadas com a prova de origem; as autorais são inéditas do Bizu.

Questão 1 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Uma criança encontrada sozinha em via pública não possui documentos, e o Conselho Tutelar precisa comprovar sua filiação. Entre as atribuições do Conselho Tutelar, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a de

(A) decretar a perda do poder familiar dos pais ou responsáveis pela criança.
(B) requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente.
(C) aplicar medida socioeducativa de internação ao adolescente autor de ato infracional.
(D) conceder a guarda definitiva da criança a terceiro interessado em acolhê-la.
(E) julgar os pedidos de adoção apresentados por candidatos devidamente habilitados.

Questão 2 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Para os efeitos do Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se criança a pessoa

(A) até 14 anos incompletos.
(B) até 10 anos completos.
(C) até 18 anos incompletos.
(D) entre 7 e 12 anos.
(E) até 12 anos incompletos.

Questão 3 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, a lei municipal ou distrital disporá sobre local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto à remuneração dos conselheiros, aos quais é assegurado o direito a

(A) aposentadoria especial integral após dez anos de mandato e estabilidade no serviço público.
(B) estabilidade após o primeiro mandato e nomeação automática para cargo efetivo.
(C) adicional de periculosidade e porte de arma de fogo de uso institucional garantido por lei.
(D) pensão vitalícia aos dependentes e isenção de imposto de renda sobre toda a remuneração.
(E) cobertura previdenciária, férias remuneradas acrescidas de um terço e gratificação natalina.

Questão 4 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Moradores de um bairro percebem que uma criança vive sem os cuidados básicos, mas ninguém comunica o fato a qualquer órgão de proteção. À luz do art. 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente, é correto afirmar que

(A) somente a ação dolosa de terceiros é punível, não alcançando a omissão de quem presencia a situação.
(B) nenhuma criança será objeto de negligência, sendo punido qualquer atentado a seus direitos, por ação ou omissão.
(C) apenas a violência física é vedada, sendo a negligência questão privada a ser resolvida pela família.
(D) a punição depende de prévia representação formal dos pais ou responsáveis.
(E) a responsabilização recai exclusivamente sobre o Estado, e nunca sobre particulares.

Questão 5 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Em uma ocupação urbana, a equipe de uma unidade de saúde passa a negar atendimento a crianças moradoras do local, alegando a condição econômica das famílias e o local de moradia. Essa postura contraria o Estatuto da Criança e do Adolescente, segundo o qual os direitos nele enunciados se aplicam

(A) apenas às crianças e adolescentes cujas famílias estejam inscritas em programas sociais municipais.
(B) somente a crianças e adolescentes que residam em áreas urbanas regularizadas pelo município.
(C) apenas àqueles que comprovem residência fixa no município onde buscam o serviço.
(D) de modo preferencial aos que tenham renda familiar superior à média local.
(E) a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação por condição econômica ou local de moradia.

Questão 6 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

A internação de adolescente antes da sentença, segundo o ECA,

(A) pode durar até 6 meses, prorrogáveis.
(B) pode ser decretada pela autoridade policial.
(C) pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 dias, em decisão fundamentada.
(D) é proibida em qualquer caso.
(E) dura até o adolescente completar 18 anos.

Questão 7 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Guardas municipais apreendem um adolescente em flagrante de ato infracional. Quanto à comunicação da apreensão, o Estatuto da Criança e do Adolescente determina que

(A) a comunicação seja feita à autoridade somente após 24 horas, sendo a família informada apenas após a oitiva do adolescente.
(B) a apreensão e o local em que o adolescente está recolhido sejam comunicados incontinenti à autoridade judiciária e à família ou à pessoa por ele indicada.
(C) a comunicação seja feita somente ao Ministério Público, dispensada a comunicação à família ou a pessoa indicada.
(D) a comunicação seja dispensada quando o ato infracional for de menor gravidade ou praticado sem violência.
(E) a comunicação seja feita apenas ao Conselho Tutelar, em até cinco dias, sem aviso à autoridade judiciária.

Questão 8 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, a aplicação da Lei a pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade

(A) ocorre excepcionalmente, apenas nos casos expressos em lei.
(B) ocorre sempre, pois o Estatuto protege todas as pessoas até os vinte e um anos.
(C) é vedada em qualquer hipótese, por serem os jovens plenamente capazes.
(D) depende de autorização do Conselho Tutelar em cada caso concreto.
(E) ocorre apenas quando o jovem ainda estiver matriculado em escola.

Questão 9 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

A autoridade policial responsável pela apreensão de um adolescente em flagrante de ato infracional deixa de fazer a imediata comunicação à autoridade judiciária competente e à família do apreendido. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, a conduta

(A) configura mera falta disciplinar, sem repercussão penal.
(B) configura crime, punido com detenção de seis meses a dois anos.
(C) configura crime somente se o adolescente sofrer lesão corporal durante a apreensão.
(D) configura crime apenas se a omissão ultrapassar setenta e duas horas.
(E) configura crime de ação penal privada, dependente de queixa dos pais.

Questão 10 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um adolescente apreendido apresenta documento de identidade válido, sem que haja dúvida sobre sua autenticidade. Quanto à identificação compulsória, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que o adolescente civilmente identificado

(A) será identificado obrigatoriamente por datiloscopia em todos os casos de apreensão.
(B) poderá ser identificado compulsoriamente sempre que a autoridade policial entender conveniente fazê-lo.
(C) não será submetido a identificação compulsória, salvo para confrontação, havendo dúvida fundada.
(D) só poderá ser identificado compulsoriamente por ordem do Conselho Tutelar.
(E) será identificado compulsoriamente apenas se o ato infracional for grave.

Gabarito comentado

Questão 1 — Gabarito: B

O art. 136, VIII, inclui entre as atribuições do Conselho Tutelar a de requisitar certidões de nascimento e de óbito. Perda do poder familiar, medidas socioeducativas, guarda definitiva e adoção dependem de decisão da autoridade judiciária, não do Conselho Tutelar.

Questão 2 — Gabarito: E

O ECA considera criança a pessoa até 12 anos incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade.

Questão 3 — Gabarito: E

O art. 134 assegura aos conselheiros cobertura previdenciária, férias com acréscimo de 1/3, licença-maternidade, licença-paternidade e gratificação natalina. Estabilidade, aposentadoria especial, porte de arma e isenções não constam do rol legal.

Questão 4 — Gabarito: B

O art. 5º veda qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão e determina a punição, na forma da lei, de todo atentado aos direitos fundamentais, por ação ou omissão. Por isso a omissão também conta, e a proteção não se limita à violência física nem fica restrita ao Estado.

Questão 5 — Gabarito: E

O parágrafo único do art. 3º determina que os direitos do Estatuto se aplicam a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação, inclusive por condição econômica, ambiente social, região e local de moradia. Condicionar o atendimento a cadastro, regularidade da moradia ou renda é discriminação vedada.

Questão 6 — Gabarito: C

O ECA limita a internação provisória a 45 dias, exigindo decisão fundamentada, com indícios suficientes de autoria e materialidade e necessidade imperiosa da medida. Só o juiz pode decretá-la.

Questão 7 — Gabarito: B

Segundo o art. 107, a apreensão de qualquer adolescente e o local onde se encontra recolhido serão incontinenti comunicados à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada. O parágrafo único exige que se examine, desde logo e sob pena de responsabilidade, a possibilidade de liberação imediata. Não há dispensa por menor gravidade.

Questão 8 — Gabarito: A

O parágrafo único do art. 2º prevê que, nos casos expressos em lei, o Estatuto se aplica excepcionalmente a pessoas entre 18 e 21 anos. Não é regra geral (por isso não vale sempre) nem proibição absoluta, e não depende de autorização do Conselho Tutelar nem de matrícula escolar.

Questão 9 — Gabarito: B

O art. 231 do ECA pune a autoridade policial responsável pela apreensão de criança ou adolescente que deixa de fazer imediata comunicação à autoridade judiciária e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada (detenção de 6 meses a 2 anos). Os crimes do ECA são de ação pública incondicionada (art. 227) e não dependem de resultado lesivo.

Questão 10 — Gabarito: C

O art. 109 veda a identificação compulsória, pelos órgãos policiais, de proteção e judiciais, do adolescente civilmente identificado, ressalvada a confrontação quando houver dúvida fundada. Não basta a conveniência da autoridade, nem a gravidade do ato, e o Conselho Tutelar não tem esse poder.

Resumo final e fontes

Resumo dos pontos essenciais

- Proteção integral e absoluta prioridade são a base do ECA, com fundamento no art. 227 da CF.
- Criança: até 12 anos incompletos. Adolescente: de 12 a 18 anos. Excepcionalmente, o ECA vale de 18 a 21 anos.
- Menores de 18 anos são inimputáveis; praticam ato infracional e respondem pelo ECA, pela idade na data do fato.
- Criança que pratica ato infracional recebe medida de proteção (art. 101); adolescente pode receber medida socioeducativa (art. 112).
- Medidas socioeducativas: advertência, reparação do dano, serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e internação.
- Adolescente só é privado de liberdade em flagrante ou por ordem escrita e fundamentada do juiz; juiz e família são avisados de imediato.
- Internação provisória: no máximo 45 dias. Internação como medida: no máximo 3 anos, com liberação compulsória aos 21.
- Conselho Tutelar: permanente, autônomo e não jurisdicional; 5 membros; mandato de 4 anos; candidato com mais de 21 anos, idôneo e residente no município.
- Casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos são obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar (art. 13).
- Os crimes do ECA são de ação pública incondicionada; o agente que apreende fora da lei responde pelo art. 230 (detenção de 6 meses a 2 anos).
- Vender ou fornecer arma, munição ou explosivo a criança ou adolescente é crime (art. 242); servir bebida alcoólica também (art. 243).
- O ECA mudou bastante em 2025 e 2026: confirme a redação vigente no Planalto.

Fontes e referências

- Lei nº 8.069/1990 (ECA), texto compilado, conferido: arts. 1º a 6º, 13, 98 a 125, 131 a 139, 171 a 178 e 225 a 244-C (alterações de 2025 e 2026 observadas) — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
- Constituição Federal de 1988, arts. 227 e 228 — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

Material autoral do Bizu do Concurseiro X — versão 1.0, revisada em 13/10/2026. Esta apostila é um recurso de estudo e não substitui o edital nem a legislação vigente; confira sempre o texto oficial atualizado.